

## 2. 문제점 및 조치할 사항

### 조치요구서

## 징계 요구 / 시정 / 주의 요구

- 제 목 : 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 등 위반 및  
관리·감독 소홀
- 조치부점 : 인재경영실
- 관 련 자 : ○○○○○○본부 ○○○○ ΩΩΩΩ(☆☆직)  
□□□□□□□처 ◇◇◇◇ ■■(★급)  
○○○○○○○본부 ◆◆◆ ◆■(★급)
- 내 용 :

### 가. 관련자 개요

○○○○ ΩΩΩΩ(☆☆직, 이하 직위 생략)은 xxxx. xx. xx. ♀♀♀♀직(現  
☆☆직) 공개채용(운전직)으로 입사하여 ○○○○○○본부(이하 “○○본부”라  
한다) ●●●●팀 소속으로 근무하고 있으며, xxxx. xx. xx. 부터 xxxx.  
xx. xx. 까지 [표 1]과 같이 차량 운행<sup>1)</sup> 및 관리 업무를 담당하였다.

[표 1] 근무기간별 운행 및 관리 차량 내역

| 순번 | 근무기간 | 차량번호 | 차종 | 비고      |
|----|------|------|----|---------|
| 1  |      |      |    | ‘기재 생략’ |
| 2  |      |      |    |         |
| 3  |      |      |    |         |

1) [표 1] 근무기간 내 ⊗⊗⊗⊗부문 총괄이사(‘xx.xx.xx.~’xx.xx.xx.) 및 ⊙⊙⊙⊙부문 총괄이사  
(‘xx.xx.xx.~’xx.xx.xx.) 수행 차량 운행

◇◇◇ □□(★급, 이하 직위 생략)은 xxxx. xx. xx.부터 xxxx. xx. xx.까지 ○○본부 ●●●●팀 □□으로 근무하며 ●●●●팀 업무총괄 및 ○○○○ 등 소속직원에 대한 관리·감독 업무를 수행하였다.

◆◆◆ □□(★급, 이하 직위 생략)은 xxxx. xx. xx.부터 현재까지 ○○본부 △△△△팀 □□으로 근무하고 있으며 xx. xx. xx.부터 xxxx. xx. xx.까지 같은 부점 ●●●●팀 □□으로 겸직 근무하며 ●●●●팀 업무총괄 및 ○○○○ 등 소속직원에 대한 관리·감독 업무를 수행하였다.

## 나. 출장비 부정수령 및 공공물품의 사적사용

### (1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「취업규칙」 제3조 및 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」(이하 “행동강령”이라 한다) 제8조에 따르면 임직원은 공사의 법령·정관·내규를 준수하고 양심에 따라 공정하게 직무를 수행하여야 한다고 되어 있고

「여비세칙」 및 행동강령 제18조에 따르면 임직원은 실제로 출장 업무를 수행하며 이용한 교통편에 따른 교통비와 출장업무를 수행한 일수에 대한 일비·식비 등 관련 내규의 여비계산에 따른 정당한 출장비를 수령하여야 하며, 출장비 등 업무수행을 위한 예산을 목적 외의 용도로 사용하여 공사에 재산상 손해를 입혀서는 안 된다고 되어 있다.

또한, 「차량관리요강」 제9조에 따르면 차량은 공사 업무수행, 임원의 출·퇴근 및 그 밖의 대·내외 공무를 위하여 필요한 경우에 한정하여 운행함을 원칙으로 한다고 되어 있다.

한편, 「임직원 이해충돌 방지제도 운영세칙」 제14조 및 「공직자의 이해충돌 방지법」 제13조에 따르면 임직원은 공사가 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하여서는 안 된다고 되어 있고, 같은 법 제22조에 따르면 소속 기관장은 공직자가 제13조의 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지 의무를 위반한 경우에는 공직자가 얻은 재산상 이익을 환수하여야 한다고 되어 있으며

같은 법 제26조에 따르면 공공기관의 장은 소속 공직자가 이 법을 위반한 경우에는 징계처분을 하여야 하고, 같은 법 제28조에 따르면 제13조를 위반하여 공공기관의 물품 등을 사적인 용도로 사용·수익한 공직자에게는 2천만원 이하의 과태료를 부과하고, 소속기관장은 과태료 부과 대상자에 대하여는 그 위반사실을 「비송사건절차법」에 따른 과태료재판 관할법원<sup>2)</sup>에 통보하도록 되어 있다.

따라서, 임직원은 허위로 출장명령서를 작성하는 등 부정한 방법으로 출장비를 수령하여 공사에 재산상 손해를 입혀서는 안 되고, 차량은 업무수행, 임원의 출·퇴근 및 그 밖의 대·내외 공무를 위하여 필요한 경우에 한정하여 운행하되 사적인 용도로 사용해서는 안 된다.

## (2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○본부에서 감사실로 제보한 내용을 바탕으로 xxxx. xx. xx. 부터 xxxx. xx. xx.까지의 기간(이하 “대상기간”이라 한다) 동안 ○○○의 출장 명령서 및 차량운행일지, 임원의 출장 증빙서류 등 자료<sup>3)</sup>를 점검하고, 문답<sup>4)</sup>을 실시하는 등 감사를 진행한 결과 다음과 같은 행위가 확인되었다.

2) 「비송사건절차법」 제247조에 따르면 과태료를 부과받을 자의 주소지의 지방법원이 관할함

3) 대상기간 내 ○○○ 작성 출장명령서(###건), 차량운행일지(###건) 및 관련 차량 하이패스 내역

4) '25. 5. 13. 13:30 ~ 16:00 ○○○ 문답 실시

## ㄱ) 허위 출장에 따른 출장비 부정 수령

○○○은 임원 수행을 위하여 'xx. xx. xx. 출장지<sup>5)</sup>를 '♠♠도 ♣♣시'로 출장 목적을 '업무용차량운행'으로 하여 시외출장 명령서를 작성하고 출장비 ##천 원을 수령하였으나, ○○○의 출장증빙과 임원의 출장증빙을 대조한 결과

[그림 1]과 같이 ○○○이 제출한 영수증이 ♣♣시 소재 편의점에서 오전 xx시 xx분 결제되었으나, 임원은 해당 시각에 ●●에서 근무하고 있었고 당일 오후 xx시에 ●●발 ◆◆행 비행기를 탑승한 것으로 확인되었다.

[그림 1] ○○○ 출장증빙 영수증 및 임원 출장증빙('xx.xx.xx.)

|                  |              |
|------------------|--------------|
| '기재 생략'          |              |
| < ○○○ 출장증빙 영수증 > | < 임원 항공영수증 > |

또한, 임원 수행을 위하여 xxxx. xx. xx. ~ xx. 출장지를 '■●■■■■  
■●시(▲▲▲▲▲▲)'로 출장 목적을 '업무용차량운행'으로 하여 1박 2일간 시외출장 명령서를 작성하고, 숙박비를 포함하여 출장비 ###천 원을 수령하였으나, 임원이 사용한 철도 영수증 등을 살펴본 결과

5) ○○○○○○본부 출장지역 구분(「여비세칙」 별표2 등)

| 구분      | 시외 | 당일귀임 | 시내화 | 시내 |
|---------|----|------|-----|----|
| '기재 생략' |    |      |     |    |

[그림 2]와 같이 임원은 해당일에 ㉠㉡시로 이동하거나 숙박하지 않았고, 2일 모두 ㉢㉣에서 근무하고 있었던 것으로 확인되는 등

[그림 2] 임원 철도 영수증('xx.xx.xx. ~ xx.xx.)

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| ‘기재 생략’              |                      |
| < xx.xx. 임원 철도 영수증 > | < xx.xx. 임원 철도 영수증 > |

[표 2] 및 [별표 1] “허위 출장 및 공공물품(차량)의 사적사용 내역” 과 같이 실제로는 임원 수행 등 차량운행 일정이 없음에도 업무수행을 한 것처럼 출장을 올려 부정하게 출장비를 수령한 사례가 대상기간 동안 총 ##건(출장비 ###천 원) 확인되었다.

[표 2] ㉤㉥㉦ 출장 현황('xx.xx.xx~'xx.xx.xx.)

(단위: 천 원)

| 출장구분   | 출장명령    |       |     | 비고 |
|--------|---------|-------|-----|----|
|        | 출장수     | 허위 출장 |     |    |
|        |         | 출장수   | 출장비 |    |
| 시외출장   | ‘기재 생략’ |       |     |    |
| 당일귀임출장 |         |       |     |    |
| 합계     |         |       |     |    |

## ㄴ) 공공물품(차량)의 사적사용

한편, ㉤㉥㉦은 위와 같이 허위로 출장명령서를 작성하고 출장비를 부정 수령하는 과정에서, 정상적으로 출장을 수행한 것처럼 보이기 위하여 업무수행 목적 없이 해당 출장지를 방문하고 출장지에서 사용한 신용카드 영수증을 첨부하여 복명하는 행위를 반복<sup>6)</sup>하였고,

이는 공사 차량을 업무가 아닌 사적인 용도로 사용·수익한 것으로, [표 3] 및 [별표 1] “허위 출장 및 공공물품(차량)의 사적사용 내역”과 같이 대상기간 동안 차량 사용에 따른 하이패스 이용금액<sup>7)</sup> 및 유류비<sup>8)</sup>가 약 ###천 원 발생한 것으로 확인되었다.

[표 3] 하이패스 및 유류비 사적사용 금액 산정 내역

(단위 : 원)

| 출장구분   | 하이패스이용금액 | 유류비(추정액) | 계 |
|--------|----------|----------|---|
| 시외출장   | ‘기재 생략’  |          |   |
| 당일귀임출장 |          |          |   |
| 합계     |          |          |   |

위와 같이 출장비를 부정하게 수령하고 업무용 차량을 사적으로 사용한 행위는 「인사규정」 제44조 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호의 징계 사유<sup>9)</sup>에 해당하고, 부정하게 수령한 출장비와 차량의 사적사용으로 인한 하이패스 이용금액 및 유류비를 환입함은 물론, 엄중한 제재조치를 통해 유사 사례의 재발을 방지하고 공직기강을 확립할 필요가 있다.

6) 'XX. XX. XX. 실시한 문답에서 허위 출장을 올린 경우 해당 출장지를 실제로 방문하였고, 증빙 처리를 위한 영수증을 직접 획득하였다고 진술함

7) 실제 사용한 하이패스 이용금액을 기준으로 산정(다만, ○○○○은 일부 하이패스 오류로 이용내역 없는 경우가 있었음을 진술함)

8) (휘발유) 주행거리/연비×휘발유가, (전기) 거리/연비×전기충전비용

- 운행거리 : 해당일 차량운행일지 주행거리 기준[차량운행일지 작성 누락시 출장명령서상 출장지와 캠프양재타워간 거리(네이버지도 기준)]

- 연비 : 그랜저(도심주행연비 16.1km/l), EV9(도심주행연비 4.1km/kwh) 공공데이터포털 한국 에너지공단 자동차 표시연비 정보

- 휘발유가격 : 2022년1,812.79원, 2023년1,642.98원, 2024년1,646.71원 한국석유공사 자료 기준

- 전기충전비용 : 324.4원/kWh, 무공해차통합누리집 환경부 완속 기준

9) “허위 출장에 따른 출장비 부정 수령”의 경우만 제2호에 해당하는 것으로 판단됨

「인사규정」 제44조(징계대상) 1. 법령, 관계규정 또는 감독기관 등의 지시·명령·처분 등을 위반한 직원

2. 배임, 횡령, 수뢰, 그 밖에 업무와 관련하여 「청탁금지법」 제2조의 금품등을 수수하여 같은 법 제8조를 위반한 직원

5. 공사의 여러 규정, 서약사항 및 지시명령을 위반하여 공사 내의 질서를 문란케 한 직원

6. 고의 또는 과실로 공사에 손해를 끼치거나 사회적 물의를 일으킨 직원

## 다. 소속 직원 관리·감독 소홀

### (1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「직무규정」 제5조 제2항에 따르면 상급직위(이하 “상급자”라 한다)는 소속 하급직위(이하 “하급자”라 한다)를 지휘·감독하고 소관업무를 조정·통제하며 필요한 명령을 할 수 있다고 되어 있고, 같은 조 제3항에 따르면 상급자는 소속 하급자를 지휘·감독함에 있어 사전·사후감독을 하여 하급자로 하여금 담당한 직무를 충실히 수행하도록 하여야 한다고 되어 있다.

또한, 「위임전결규정」 제6조에 따르면 전결권자는 전결한 사항에 대하여 책임을 진다고 되어 있다.

따라서, ■■은 팀 내 최상급자로서 하급자가 업무를 수행함에 있어 관계 법령 및 제반규정을 준수하는지 여부를 확인하는 등 하급자를 관리·감독함에 있어 만전을 기하고, 본인이 결재하거나 전결한 사항에 대해서는 책임을 다하여야 한다.

### (2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 행동강령 제18조, 「임직원 이해충돌 방지제도 운영세칙」 제14조, 「차량관리요강」 제9조 등을 위반하여 출장비를 부정하게 수령하고 공공물품인 차량을 사적으로 사용한 사실이 확인된 ○○○○의 직속 상급자<sup>10)</sup>인 ◇◇◇◇ 및 ◆◆◆◆의 관리·감독 책임 등을 점검한 결과

10) 감사 대상기간 ○○○○○○본부 ●●●●팀 ■■(겸직 포함) 현황

| 순번 | ■■명 | 수행기간 | 순번 | ■■명 | 수행기간 |
|----|-----|------|----|-----|------|
|----|-----|------|----|-----|------|

‘기재 생략’

◇◇◇는 xxxx. xx. xx. ~ xx. xx. xx.까지(약11개월), ◆◆◆은 xxxx. xx. xx. ~ xxxx. xx. xx.까지(약 xx년 xx개월) ●●●●팀 ■■(11)(겸직 포함)으로 근무하면서 [별표 1] “허위 출장 및 공공물품(차량)의 사적사용 내역”과 같이 ○○○의 허위 출장이 지속적으로 발생하였음에도 관련 문제점을 인지하지 못하는 등 상급자로서의 관리·감독을 소홀히 한 사실이 있다.

다만, ① 매번 임원의 출장정보를 공유 받아 일일이 확인하는 것에 한계가 있었던 것으로 보이는 점, ② ○○○은 출장지에서 발급받은 신용카드 영수증을 증빙자료로 첨부하여 시외출장 명령서를 작성하였고 이에 문서상으로는 비위행위를 발견할 수 없었던 점, ③ 특히 ◆◆◆은 대상기간 동안 ○○본부 △△△△팀 ■■과 ●●●●팀 ■■을 겸직하여 두 팀의 업무를 동시에 총괄한 점 등을 고려할 필요가 있다.

[관련자 의견] ○○○은 잦은 야근 등으로 인한 스트레스에 대해 금전으로라도 보상 받고 싶다는 짧은 생각에 잘못된 행위를 한 것 같다고 진술하였으며 출장비를 부정하게 수령하고 차량을 사적으로 사용한 사실에 대해 진심으로 잘못을 뉘우치고 있다는 의견을 밝혔다.

◇◇◇와 ◆◆◆은 ○○○의 상급자로서 본건과 같이 불미스런 일이 발생하고 회사에 누를 끼치게 된 점에 대해 죄송한 마음임을 밝혔다. 다만, ◆◆◆은 임원의 출장정보를 확인하는데 어려움이 있었을 뿐만 아니라 업무용 차량 기사의 업무분장상 관리·감독에 한계가 있었음을 소명하였다. 또한, 감사 대상기간 두 개 팀의 ■■을 겸직하는 와중에도 차량운행 및 직원의 근태를 점검하기 위해 기존의 차량관리 및 운영방식을 개선<sup>12)</sup>하는 등 최선의 노력<sup>13)</sup>을 다하였다는 의견을 밝혔다.

11) ◇◇◇는 xxxx. xx. xx.부터 xxxx. xx. xx.까지 △△△△팀 ■■ 겸직 수행, ◆◆◆은 xxxx. xx. xx.부터 xxxx. xx. xx.까지 ●●●●팀 ■■ 겸직 수행

12) 근무일지 점검 주기 단축(월간 → 주간) 및 차량운행일정 사전 승인 후 차량운행

## 5. 조치할 사항

사장은 허위 출장을 통해 총 ##회에 걸쳐 부정하게 출장비를 수령하고 차량(하이패스카드 포함)을 사적으로 사용하는 등 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제18조, 「임직원 이해충돌 방지제도 운영세칙」 제14조, 「차량관리요강」 제9조를 위반한 ○○○○○○본부 ○○○○(☆☆직)에 대하여 출장비 #,###,###원과 공공물품(차량)의 사적사용 하이패스 요금 및 유류비 합산액인 ###,###원을 환입 조치하고 (시정), 「인사규정」 제52조에 따라 중징계(정직) 처분하시기 바라며(징계)

또한, 소속 직원에 대한 관리·감독을 소홀히 하는 등 「직무규정」 제5조 제2항 및 제3항을 위반한 ◇◇◇◇ ■■(★급) 및 ◆◆◆ ◆■(★급)에 대하여 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

---

13) 기본소양교육 및 고충청취 등 주기적인 간담회 개최, 식사자리 마련을 통한 상호 소통 실시